상가건물임대차보호법과 리스기간

질의회신 Reference

ㅁ [2020-I-KQA014] 상가건물임대차보호법과 리스기간

관련 회계기준

ㅁ 기업회계기준서 제1116호 '리스' 문단 18, 19, B34, B35, B37~B40, BC127, BC128, 용어의 정의

색인어

ㅁ 리스기간, 상가건물임대차보호법, 계약갱신요구, 집행가능기간

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

상가건물임대차보호법과 리스기간

배경 및 질의

1 회사는 상가건물을 임차하고 있으며, 그 임차계약은 상가건물임대차보호법(이하 '상가임대차법')을 적용받고 있다.

2 상가임대차법에 따라 임차인(이하 '리스이용자')은 전체 임대차기간이 10년을 초과하지 않는 범위에서 계약갱신을 요구할 수 있으며, 계약갱신 시점에 임대인(이하 '리스제공자')은 차임과 보증금을 조정하여 청구할 수 있다.

3 임차계약의 보증금이 상가임대차법의 환산보증금을 초과하지 않는 경우, 계약을 갱신할 때 차임이나 보증금은 5%를 초과하여 증액 할 수 없다. 임차계약의 보증금이 환산보증금을 초과하는 경우, 계약갱신 시점의 차임이나 보증금 증액의 상한이 명시되어 있지 않다.

4 **(질의1) 상가임대차법에 따른 계약갱신요구권을 기업회계기준서 제1116호의 연장선택권으로 볼 수 있는가?**

5 **(질의2) 임차계약의 보증금이 상가임대차법에 따른 환산보증금을 초과하여 법에 차임이나 보증금의 증액에 상한이 명시되지 않는 경우, 계약갱신요구 가능기간을 기업회계기준서 제1116호에서 규정하는 계약이 집행 가능한 기간으로 볼 수 있는가?**

6 **(질의3) 임차계약의 보증금이 상가임대차법에 따른 환산보증금 이내에 해당하여 법에 차임이나 보증금 증액에 상한이 명시된 경우, 계약갱신요구 가능기간을 기업회계기준서 제1116호에서 규정하는 계약이 집행 가능한 기간으로 볼 수 있는가?**

회신

7 질의 1의 경우, 상가임대차법에 따른 임차인의 계약갱신요구권은 기업회계기준서 제1116호 '리스' 문단 18(1) 적용 대상인 리스이용자의 리스 연장선택권에 해당한다.

8 질의 2와 질의 3의 경우, 계약갱신요구 가능기간은 갱신기간의 리스료 증액에 상한이 있는지에 관계없이 리스를 집행할 수 있는 기간에 포함된다.

9 따라서 리스이용자는 이 계약갱신요구 가능기간을 포함하여 기업회계기준서 제1116호 문단 B34에 따른 계약이 집행 가능한 기간을 산정하며, 계약이 집행 가능한 기간 내에서 문단 19(문단 B37~B40 참조)에 따라 연장선택권의 행사 가능성이 상당히 확실한지를 평가하여 리스기간을 산정한다.

판단근거

10 기업회계기준서 제1116호 용어의 정의에서 계약은 둘 이상의 당사자 사이에 집행 가능한 권리와 의무가 생기게 하는 합의를 의미한다.

11 리스기간을 산정할 때, 기업회계기준서 제1116호 문단 B34에 따라 계약의 정의를 적용하여 계약이 집행 가능한 기간을 산정한다. 권리가 집행 가능한지 판단할 때에는 계약 조건과 그 계약 조건을 보충하거나 무효화할 수 있는 법률이나 판례 등을 참고할 수 있다.

12 상가임대차법에 따라 임차인의 계약갱신요구를 임대인이 정당한 사유없이 거절할 수 없다면, 기업회계기준서 제1116호 문단 18(1)에서 규정하는 리스이용자의 리스 연장선택권에 해당한다.

13 상가임대차법에서 보증금이 환산보증금을 초과하여 리스료 증액의 한도를 정하고 있지 않더라도 리스이용자의 연장선택권이 집행 가능하지 않다고 볼 근거는 없다.

14 따라서 상가임대차법의 계약갱신요구 가능기간은 집행 가능한 기간에 포함되며, 리스이용자는 기업회계기준서 제1116호 문단 B34에 따라 산정한 집행 가능기간 내에서 같은 기준서 문단 19와 문단 B37~B40에 따라 연장선택권의 행사가능성이

상당히 확실한지를 평가하여 리스기간을 산정한다.

참고 자료

[상가건물임대차보호법과 리스기간]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 리스이용자는 임대차계약의 조건과는 관계없이 상가건물임대차보호법(이하 '상가임대차법')에 따라 계약갱신을 요구할 수 있으며, 리스제공자는 임대차 계약갱신 시점에 차임과 보증금의 증감을 청구할 수 있다. 질의자는 계약갱신 시점의 리스료가 미리 결정되어 있지 않더라도, 상가임대차법에 따른 계약갱신요구권을 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 연장선택권으로 볼 수 있는지를 질의하였다(질의 1).

부2 임대차계약의 보증금이 상가임대차법에서 정한 환산보증금을 초과하는지에 따라 갱신기간의 차임 또는 보증금 증액에 대한 상한 명시 여부가 다르다면, 상가임대차법에 따른 계약갱신요구 가능기간을 기업회계기준서 제1116호에서 규정하는 계약이 집행 가능한 기간으로 볼 수 있는지 판단할 때 결론이 달라지는지를 질의하였다(질의 2·3).

질의에서 제시된 견해

부3 (질의1)에 대하여 다음과 같은 상반된 견해가 있다.

(견해1) 계약갱신요구권은 리스이용자의 연장선택권이 아니다.
기업회계기준서 제1116호 용어의 정의에서는 '계약'을 다른 기준서(기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익')에서 정의하고 있으며 같은 의미로 사용한다고 설명한다. 그러나 기업회계기준서 제1115호 문단 9[1]에서는 지급조건을 식별할 수 없는 경우에는 고객과의 계약 범위에서 제외하고 있다. 또한, 기업회계기준서 제1116호 문단 B37에서는 연장선택권의 행사가능성을 판단할 때에 고려할 요소 중 하나로 선택권 기간 중 리스에 대한 지급액과 시장요율의 비교를 제시하고 있는데, 질의에서 갱신요구권 대상기간의 지급조건이 행사 전에 식별되지 않는다. 따라서 상가임대차법에서는 계약갱신 시의 차임 또는 보증금이 정해져 있지 않으므로 리스이용자의 계약갱신요구권은 계약의 정의를 충족하지 못한다.

1) 9 다음 기준을 모두 충족하는 때에만, 이 기준서의 적용범위에 포함되는 고객과의 계약으로 회계처리한다.
(1) 계약 당사자들이 계약을 (서면으로, 구두로, 그 밖의 사업 관행에 따라) 승인하고 각자의 의무를 수행하기로 확약한다.
(2) 이전할 재화나 용역과 관련된 각 당사자의 권리를 식별할 수 있다.
(3) 이전할 재화나 용역의 지급조건을 식별할 수 있다.
(4) 계약에 상업적 실질이 있다(계약의 결과로 기업의 미래 현금흐름의 위험, 시기, 금액이 변동될 것으로 예상된다).
(5) 고객에게 이전할 재화나 용역에 대하여 받을 권리를 갖게 될 대가의 회수 가능성이 높다. 대가의 회수 가능성이 높은지를 평가할 때에는 지급기일에 고객이 대가(금액)를 지급할 수 있는 능력과 지급할 의도만을 고려한다. 기업이 고객에게 가격할인(price concessions)을 제공할 수 있기 때문에 대가가 변동될 수 있다면, 기업이 받을 권리를 갖게 될 대가는 계약에 표시된 가격보다 적을 수 있다(문단 52 참조).

(견해2) 계약갱신요구권은 리스이용자의 연장선택권이다.
계약갱신요구권 행사 전에 지급조건을 식별할 수 없더라도 리스이용자는 계약갱신요구권 행사를 통해 계약기간의 연장을 주장할 수 있다.

부4 (질의2)와 (질의3)에 대하여 다음과 같은 견해가 있다.

(견해1) 계약갱신요구 가능기간은 집행가능기간이 아니다.
리스제공자가 계약갱신 시점에 차임 또는 보증금 증액을 청구한다면, 리스이용자는 차임 등 증액의 정도에 따라 계약 종료를 고려할 수도 있다. 이 경우, 차임 등의 증감청구권은 리스제공자의 종료선택권으로 보아, 리스제공자가 부담하는 불이익의 정도를 고려하여 기업회계기준서 제1116호 문단 B34[2]에 따라 리스를 더는 집행할 수 없다고 본다.

(견해2) 계약갱신요구 가능기간은 집행가능기간이다.
리스제공자는 법에서 정한 예외사항에 해당하지 않는 경우 리스이용자의 계약갱신요구를 거부할 수 없다. 따라서 리스제공자는 다른 당사자의 동의 없이 리스를 종료할 권리가 없으므로, 기업회계기준서 제1116호 문단 B34 후단 내용(리스이용자와 리스제공자가 모두 리스를 종료할 권리 보유)을 충족하지 않으므로 리스를 더는 집행할 수 없다고 보기 어렵다.

검토과정에서 논의된 내용

계약갱신요구권을 기업회계기준서 제1116호의 연장선택권으로 볼 수 있는지(질의1)

부5 기업회계기준서 제1116호 용어의 정의에 따르면 계약은 둘 이상의 당사자 사이에 집행 가능한 권리와 의무가 생기게 하는 합의이며, 동 기준서 문단 B34에서는 리스기간을 산정할 때 계약의 정의를 적용하여 계약의 집행가능기간을 산정하도록 요구한다.

부6 기업회계기준서 제1116호에서는 제1115호와 계약을 동일하게 정의하나, 기업회계기준서 제1115호 문단 9의 지급조건 식별은 동 기준서의 적용범위에 포함되는 고객과의 계약을 판단하기 위한 기준이므로 기업회계기준서 제1116호 '계약'의 정의 충족 여부를 판단하는 기준으로 보기는 어렵다.

2) B34 리스기간을 산정하고 리스의 해지불능기간의 길이를 평가할 때, 계약의 정의를 적용하여 계약이 집행 가능한(enforceable) 기간을 산정한다. 약간의 불이익만 감수하면 리스이용자와 리스제공자가 각각 다른 당사자의 동의 없이 리스를 종료할 권리를 가지는 경우에 그 리스를 더는 집행할 수 없다.

부7 상가임대차법에 따르면 리스이용자는 최초 계약기간을 포함하여 10년의 기간까지 계약갱신을 요구할 수 있으며, 상가임대차법 제10조제1항제1호~제8호[3]에서 규정한 사유를 제외하고는 리스제공자는 이를 거절할 수 없다. 즉, 리스제공자는 리스이용자에 대해 제한된 사유가 있을 때에만 계약 갱신을 거절할 수 있으므로 리스이용자는 상대방의 동의 없이 계약을 연장할 수 있다고 볼 수 있다.

부8 따라서 상가임대차법의 계약갱신요구권은 기업회계기준서 제1116호 문단 18(1)[4]에 따른 리스이용자의 리스 연장선택권에 해당하며, 리스이용자는 갱신을 요구할 수 있는 기간을 집행가능기간에 포함하여 리스기간을 산정하여야 한다.

차임 또는 보증금 증액 상한이 명시되어 있는지에 따라 집행 가능한 기간이 달라지는지(질의2·3)

부9 상가임대차법 제10조의2[5]와 제11조[6]에 따르면, 조세 등의 부담 증가와 경제사정의 변동이 있는 경우에 계약당사자는 계약갱신시점에 차임 또는 보증금 증액을 청구할 수 있다. 다만, 그 증액 한도는 환산보증금액을 초과하지 않는 경우에 5%로 제한된다. (질의2)와 (질의3)은 이러한 증액 한도 조건 명시 유무에 따라 집행 가능한 기간의 판단에 차이가 있는지를 묻고 있다.

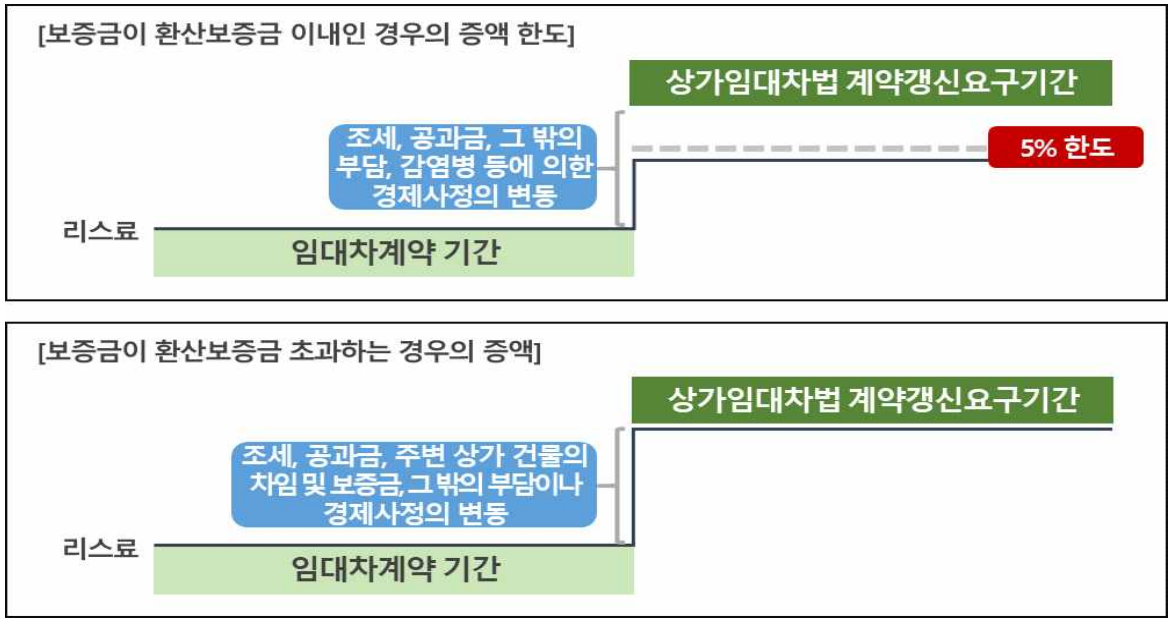
---

3) 제10조(계약갱신 요구 등) ① 임대인은 임차인이 임대차기간이 만료되기 6개월 전부터 1개월 전까지 사이에 계약갱신을 요구할 경우 **정당한 사유 없이 거절하지 못한다**. 다만, 다음 각 호의 어느 하나의 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 임차인이 3기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 **연체**한 사실이 있는 경우
2. 임차인이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임차한 경우
3. 서로 합의하여 임대인이 임차인에게 상당한 보상을 제공한 경우
4. 임차인이 임대인의 동의 없이 목적 건물의 전부 또는 일부를 전대(轉貸)한 경우
5. 임차인이 임차한 건물의 전부 또는 일부를 고의나 중대한 과실로 **파손**한 경우
6. 임차한 건물의 전부 또는 일부가 멸실되어 임대차의 목적을 달성하지 못할 경우
7. 임대인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 목적 건물의 전부 또는 대부분을 철거하거나 **재건축**하기 위하여 목적 건물의 점유를 회복할 필요가 있는 경우
8. 그 밖에 임차인이 임차인으로서의 의무를 현저히 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우

4) 18 리스기간은 리스의 해지불능기간과 다음 기간을 포함하여 산정한다.
(1) 리스이용자가 리스 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한(reasonably certain) 경우에 그 선택권의 대상 기간
(2) 리스이용자가 리스 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한 경우에 그 선택권의 대상 기간

5) 제10조의2(계약갱신의 특례) 제2조제1항 단서에 따른 **보증금액을 초과하는 임대차의 계약갱신**의 경우에는 당사자는 상가건물에 관한 조세, 공과금, 주변 상가건물의 차임 및 보증금, 그 밖의 부담이나 경제사정의 변동 등을 고려하여 차임과 보증금의 증감을 청구할 수 있다.

6) 제11조(차임 등의 증감청구권) ① 차임 또는 보증금이 임차건물에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 제1급감염병 등에 의한 경제사정의 변동으로 인하여 상당하지 아니하게 된 경우에는 당사자는 장래의 차임 또는 보증금에 대하여 증감을 청구할 수 있다. 그러나 증액의 경우에는 대통령령으로 정하는 기준에 따른 비율[시행령 제4조(차임 등 증액청구의 기준) 법 제11조제1항의 규정에 의한 차임 또는 보증금의 증액청구는 청구당시의 차임 또는 보증금의 **100분의 5**의 금액을 초과하지 못한다]을 초과하지 못한다.(이하 생략)



부10 기업회계기준서 제1116호에서는 '집행 가능하다'에 대해 별도로 정의를 내리지 않고, 집행 불가능한 일부 예외적인 상황[7]만을 언급하고 있을 뿐이다. 질의에서 상대방이 의무를 불이행한 경우가 아니라면, 리스제공자와 리스이용자 모두가 리스를 종료할 권리를 갖고 있지 않으므로, 계약갱신요구권은 리스이용자가 행사할 수 있는 일방적인 권리(부7 참조)로 판단하였다. 따라서 계약갱신요구권이 집행 가능하지 않다는 다른 증거가 없다면 집행 가능한 것으로 볼 수 있을 것이다.

부11 상가임대차법에서 차임 등의 증액 한도를 명시하지 않은 경우에도 리스이용자의 연장선택권이 집행 가능하지 않다고 볼 근거는 없다. 즉, 계약갱신요구 가능기간은 갱신기간의 리스료 증액의 상한이 있는지에 관계없이 리스를 집행할 수 있는 기간에 포함된다.

부12 결론적으로 리스이용자는 기업회계기준서 제1116호 문단 B34에 따라 계약갱신요구 가능기간을 포함한 계약의 집행 가능한 기간을 산정하고, 계약이 집행 가능한 기간 내에서 동 기준서 문단 19를 적용하여 리스이용자가 연장선택권을 행사할 가능성이 상당히 확실한지를 평가하여 리스기간을 산정하여야 한다.

---

7) 기업회계기준서 제1116호 문단 B34, 문단 BC127에서 선택권의 집행 불가능한 경우를 다음과 같이 설명한다.

B34 ...(전략) 약간의 불이익만 감수하면 리스이용자와 리스제공자가 각각 다른 당사자의 동의 없이 리스를 종료할 권리를 가지는 경우에 그 리스는 더는 집행할 수 없다.

BC127 ...(전략) 선택권 기간이 집행할 수 없는 것이라면, 예를 들면 리스이용자가 리스제공자와 합의하지 않고는 리스의 연장을 집행할 수 없다면 리스이용자는 해지불능기간을 초과하여 자산 사용권을 가지지 못한다...(후략)